

감사 모범사례

접수번호		제출부서	PF금융2센터
제 목	적극적인 업무처리를 통한 분양부진사업장의 경영정상화 조기 지원 (분양부진사업장의 자금인출 제한 규정 관련)		

1. 추진배경

- (분양부진 사업장의 정상화 지원 필요) 경기도 안성 소재의 A사업장의 경우 '17년 상반기 분양부진률이 50%p에 이르러 분양부진사업장으로 지정 관리
 - 분양촉진에 따라 매일 분양률이 점진적으로 증가함에도 불구하고 **자금인출 제한사항으로 사업주체(시공사)의 자금난을 가중** 시키는 결과 초래
 - * 시행세칙 제25조에 의거 분양부진률 15%p 이상 발생시 단계별 조치함
- (정상적 공정 진행 사업장의 지원 필요) 시공사가 자체자금을 투입하여 공사를 정상적으로 추진함에도 **자금인출이 제한되어 기성금 지급이 불가**
 - 예정공정률 대비 실행공정률은 14%p 이상 빠르게 진행되는 사업장에 대해 **자금인출(공사비 등) 제한이 아닌 지원 방안 마련이 시급함**

〈안성 A사업장의 분양 및 공정 현황〉

분 양 률 (부진)				공 정 률 (정상)			
(단위: %)				(단위: %)			
기준	계획	실행	부진율	기준	계획	실행	부진율
'17. 3월 末	76.0	20.2	55.8%p	'17. 3월 末	18.1	28.8	-10.7%p
'17. 4월 末	79.0	26.0	53.0%p	'17. 4월 末	21.6	35.5	-13.9%p
'17. 5월 末	82.0	30.2	51.8%p	'17. 5월 末	26.8	41.5	-14.7%p

2. 진행경과

- 가. 분양률 및 공사비 지급내역에 대한 지속적인 모니터링 실시 (~'17.5월)
- (주간 단위 분양률 관리) 매주 단위로 분양계약자 현황 및 분양대금납부 내역 검토를 통한 분양률 관리 지속
 - (하도급업체 공사비 지급 내역 관리) 자금인출 제한에도 불구하고 모든 공정의 하도급업체 기성금 지급방법, 금액, 어음만기일자 등을 상세히 관리
 - 하도급업체 기성금으로 **현금 156억, 어음 68억원** 시공사 자체 지급 ('17.5월말 기성)

나. 시공사 자금 경색 발생 및 공사비 인출 제한 규정 검토 ('17.6월)

- **(문제점 발생)** 점진적 분양촉진에 따라 분양대금 51억의 기초현금이 있음에도 불구하고 내부 규정에 의해 기성금 지급이 불가

⇒ **사업주체(시공사)의 여유자금 한계에 직면하여 공사 지속 여부의 불투명**

- **(규정1)** 주택사업금융보증규정 시행세칙 [별표2] 『주택사업금융보증자금관리기준』 제7조제1항제1호에 의하면 ‘보증승인시 분석한 심사조서상의 예상 분양률이 실제 분양률 보다 저조하여 제5조제1호의 대출원리금 상환에 차질이 예상되는 경우’에는 자금인출을 제한하도록 명시

[별표2] 주택사업금융보증자금관리기준

제7조 (자금인출의 제한) ①다음 각호의 1에 해당되는 사유가 발생하는 경우에는 대출원리금 상환 자금을 확보하기 위하여 단위사업의 수입금에 대한 자금인출을 제한하여야 한다. 다만, 이하 생략.

1. 보증승인시 분석한 심사조서상의 예상 분양률 보다 실제 분양률이 저조하여 제5조제1호의 대출원리금 상환에 차질이 예상되는 경우

- **(규정2)** 동 기준 제8조에 의하면 ‘대출원리금 상환부족금을 산출하고, 상환부족액 만큼 대출원리금 상환도래 기일까지 균등분할하여 각각 유보’해야 함

[별표2] 주택사업금융보증자금관리기준

제8조 (인출제한금의 산정기준) 제7조에 의한 자금인출의 제한은 다음 각호의 내역으로 산정된 금액을 기준으로 한다.

1. 제7조제1항제1호 내지 제3호의 경우 : 심사지침 제55조에 의한 주택사업금융대출 DSCR 분석을 통하여 대출원리금 상환부족금을 산출하고, 그 상환부족액 만큼 잔여사업기간의 공사비등 인출금의 지급을 제7조제2항의 제한순위에 따라 유보하도록 한다. 이 경우 대출 원리금 상환도래 기일까지 매월 균등분할하여 각각 유보 하도록 한다.

- **(검토)** 상기 규정에 의거 매월 상환제원을 유보할 경우 사업주체에 자금인출을 제한하는 동일한 상황이 발생되기에 지원방안 필요

다. PF금융1센터 관리사업장의 사례 연구 ('17.7월)

- 분양부진이 발생한 군산 B사업장(부진률 40%p), 포항 C사업장(부진률 42%p) 및 구미 D사업장(부진률 36%p)의 사례를 살펴본 바, 공사의 규정에 의거 자금인출을 제한한 상태임

⇒ 포항 C사업장을 제외하고 B와 D 사업장의 공정은 정상적이었음에도 불구하고 자금인출이 제한되어 사업주체는 자금난을 겪고 있음

* PF금융1센터 및 2센터 모두 분양부진이 발생한 경우 자금인출을 제한함

라. 사업주체 고충 해결 및 소요자금 긴급 지원을 위한 재검토 ('17.7월)

- (현금흐름에 의한 재검토) 현 분양률(240세대, 44%)에 따른 현금수지는 준공시까지 623억원의 자금부족이 예상되나 미분양물건의 담보처분시 부족자금은 76억원으로 감소함
- 또한, 사업주체의 자체 투입 공사비 224억원을 반영할 경우 148억원의 잉여자금이 발생하는 것으로 재검토

<분양률에 따른 현금흐름>

[2017.6월 末 기준, 단위: 억원]

구 분		자금집행		현 분양률 (44%)		추정분양률(60%)		비고
		미집행액*	기집행액*	준공시	준공후	준공시	준공후	
수입금	분양대금	1,395	97	517**	547****	740	390	담보가치 70% 반영
	상가대금 등	25	0	0	0	0	0	
	PF·선투입	460	455	0	0	0	0	
	소계	1,880	552	517	547	740	390	
지출금	일반공사비	756	50	706	0	706	0	자체 투입공사비 (224억) 미반영
	토지비	386	386	0	0	0	0	
	제비용	316	58	133*****	0	133*****	0	선투입회수금 125억원 제외
	PF(330억)	330	0	330	0	330	0	만기일 2018.12.21
	PF대출이자	29	10	19	0	19	0	매3개월 2.6억원
	소계	1,817	504	1,188	0	1,188	0	
기초현금		63	48***	-623	-76	-400	-10	

* 미집행액은 분양보증발급시 자금수지분석상 금액 기집행액은 자금집행내역을 기준으로 함

** 분양대금의 잔여수입금은 '17. 7월 현재 계약한 분양대금에서 기수납대금을 제외한 금액임

*** 기초현금은 '17.7.13일 기준 잔액임

**** 미분양 305세대 분양대금(781억원)의 70%의 담보가치 적용

***** 사업주체 선투입회수금 125억원 제외한 제비용 금액임

- (보증손실 추정에 의한 공사 피해액 검토) 시공사가 자체 자금을 투입하여 공사를 진행 하였는바, 현 상태에서 보증사고가 발생된다면 대위변제금 대비 채권회수금이 부족함
- 다만, 관리계좌의 잔액 48억원을 반영할 경우 28억원의 잉여자금이 발생되는 것으로 추정할 수 있음

('17.6월말 기성률 기준, 단위: 억원)

대위변제 예상금액			채권회수금*			예상액 (A-B)	통장 잔액
PF상환금	환급이행금	계(A)	부지매각	미완성건물	계(B)		
330	97	427	215	192	407	-20	48

* 채권회수금(B) 407억원 = 215 + 192

① 부지매각 215억원 = 토지비 386억원×공매낙찰가율 55.7%

② 미완성건물 투입비 192억원 = 345억원 (740억원×공정율 46.3%)× 공매낙찰가율 55.7%

마. 자금지원을 위한 업무질의 실시 ('17.7월)

- (질의) 공정이 정상적으로 진행되는 사업장으로 **사업주체의 투입자금 및 미분양물건 담보가치를 산정한 현금흐름 자료를 바탕으로 공사비 인출제한**의 적용 여부를 질의

⇒ 제반 상황을 반영하여 『**대출원리금상환이 가능하다면 자금인출(공사비 지급)이 가능하다**』라는 회신 구하여 자금인출 실시

☞ 보증 R-Q&A RQA-170719-41호(2017.7.19.)

□ 질의내용

- 대출원금 만기상환구조의 사업장으로 분양부진이 발생하였으나 시공사의 책임준공에 의해 자체자금을 투입하여 공정을 정상적으로 진행하고 있고 준공후 대출원리금 상환에 차질이 없는 경우에도, 주택사업금융보증규정 시행세칙 [별표2] 『주택사업금융보증자금관리기준』 제7조제① 항제1호 '보증승인시 분석한 심사조서상의 예상 분양률이 보다 실제 분양률이 저조하여 제5조제1호의 대출원리금 상환에 차질이 예상되는 경우'에 따라 공사비 인출을 제한해야 하는 것인지?

□ 회신내용 (금융기획실)

- 분양이 부진한 사업장이더라도 시공사 책임준공에 의해 준공이 가능하고 준공 후 대출원리금의 상환에 차질이 없는 경우에는 주택사업금융보증규정시행세칙 별표2 「주택사업금융보증자금관리기준」 제7조제1항제1호에 해당하지 아니함

3. 추진 효과

- (사업주체의 유동성 조기 확보) 분양부진 해소를 기다리는 대신 인출제한 기준을 능동적이고 합리적으로 해석하여 사업주체의 자금난 해결

⇒ 조기 지원에 따라 **안정적인 사업진행**을 도모하고, 공정지연으로 발생될 수 있는 **보증사고 위험성**을 사전에 제거

<자금지원에 따른 분양 및 공정 촉진 현황>

기준일	분양세대	공정률
'17. 4월 末	142 (26%)	35.5%
'17. 5월 末	165 (30%)	41.5%
'17. 6월 末	251 (46%)	46.3%
'17. 7월 末	275 (50%)	50.5%
'17. 8월 末	355 (65%)	53.7%
'17. 9월 末	378 (69%)	57.2%
'17.10월 末	406 (75%)	60.1%

추진 효과

- (분양률) 5월말 대비 45%p 증가
⇒ 406세대 분양으로 PF대출금 상환재원 확보
- (공정률) 기성금 지급으로 정상적 공정 진행

▼
안정적인 사업진행 및 보증사고 위험 제거

- (인출제한에 대한 합리적인 업무기준 정립) 분양부진이 발생하였음도 투입 자금 및 담보가치 등을 합리적으로 적용하여 자금지원 가능

⇒ **분양부진에 따른 획일적인 인출제한을 적용하는 것이 아니라, 사업장의 모든 여건을 고려하여 자금인출이 가능토록 한 선례를 마련**

4. 향후 추진과제(제도개선사항)

- (제도개선) 주택사업금융보증자금관리기준 제7조 및 제8조 관련한 자금인출 제한 기준을 구체화하여 공정부진이나 분양부진 발생시에도 최소한의 자금 지원이 가능토록 기준 마련 필요
- ⇒ 공사비 인출제한은 공정부진을 악화시키고 보증사고 위험성을 확대